**P U T U S A N**
Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : Ahmad Dai Roby Sinaga als Roby |
| Tempat lahir | : Kisaran |
| Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/25 November 2001 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun VII Sipaku Area Desa Sipaku Area Kec. Simpang Empat Kab. Asahan. (NIK: 1209122510010002) / Jalan Karya Gang Wonogiri, Lorong Tengah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Ahmad Dai Roby Sinaga als Roby ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, SH., Andreas B. Sinambela, SH., MH., M. Paul Rudolf Naibaho, SH., Rointan Manullang, SH. MH., AT. Yudhistira, SH., Admini Nainggolan, SH., Tamira SIhombing, SH., Nailul Fadhilah Irni, SH., Yustika Butar Butar, masing-masing Advokat–Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4 Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 15 Maret 2023 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa **AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima. menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair **1 (satu) tahun** penjara

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik REZA ABADI Als REZA.
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor 0831 8161 7564 (WA) No. Imei 8610 0171 591, 8610 4305 0171 501 milik ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang.
- 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok.

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara SAHFRIAN NANDA Alias RIAN.**

**4.** Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY bersama-sama dengan saksi REZA ABADI Als REZA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hariSabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah kontrakan warna warni dan di halaman sebuah rumah kontrakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

warna warni Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah No (tidak ada) Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan,Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto,yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasidari informan bahwa saksi REZA ABADI Als REZA dan terdakwa AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY menjual narkotika jenis pil di sebuah rumah kontrakan warna warni di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah No (tidak ada) Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi AHMAD FIRLANA, S.H bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis pildengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi saksi REZA ABADI Als REZA melalui aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis pil sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 3.900.000-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi di sebuah rumah kontrakan warna warni Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah No (tidak ada) Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, selanjutnya saksi REZA ABADI Als REZA masuk ke dalam kos terdakwa untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dari kotak sepatu yang sebelumnya saksi REZA ABADI Als REZA simpan di bawah meja kontrakan terdakwa, lalu terdakwa menemui saksi AHMAD FIRLANA,SH dan informan di sebuah rumah kontrakan warna warni Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah No (tidak ada) Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi keluar menemui saksi REZA ABADI Als REZA.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kemudian saksi REZA ABADI Als REZA datang menemui saksi AHMAD FIRLANA,SH dan informan dengan membawa 1 (satu) bungkus pil ekstasi warna merah jambu yang berisi 31 (tiga puluh satu) butir dan pada saat saksi REZA ABADI Als REZA menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi AHMAD FIRLANA,SH dan informan lalu saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H langsung melakukan penangkapan terhadap saksi REZA ABADI Als REZA dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus pil ekstasi warna merah jambu yang berisi 31 (tiga puluh satu) butir lalu saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti 6 (enam) bungkus narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1061 (seribu enam belas) butir warna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto yang disimpan di dalam kotak sepatu di bawah meja, sehingga barang bukti ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi REZA ABADI Als REZA sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik saksi REZA ABADI Als REZA, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik terdakwa , 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok. Selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H menginterogasi terdakwa dan saksi REZA ABADI Als REZA lalu saksi REZA



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ABADI Als REZA mengakui bahwa narkotika jenis pil tersebut milik saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI yang terdakwa terima dari saksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI di dekat Jembatan Kanal Jalan STM Ujung Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan dan pada saat penangkapan terhadap saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan Nomor 0831 8161 7564 (WA) Imei : 8610 4305 0171 519, 8610 4305 0171 501, selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H menginterogasi saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari IBOY (dalam lidik) seharga Rp. 80.000.000- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN untuk diserahkan kepada saksi REZA ABADI Als REZA. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap saksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN di depan sebuah rumah Jalan Subur 2 Gang Ikhlas Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan dan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H menginterogasi saksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN dan saksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN mengakui bahwa ada menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi REZA ABADI Als REZApada bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah saksi REZA ABADI Als REZAdi Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi REZA ABADI Als REZA, saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN berikut barang bukti yang disita berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik saksi REZA ABADI Als REZA, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik terdakwa , 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan Nomor 0831 8161 7564 (WA) Imei : 8610 4305 0171 519, 8610 4305 0171 501, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun keuntungan yang saksi REZA ABADI Als REZA peroleh apabila 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto laku terjual maka saksi REZA ABADI Als REZA akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) dan saksi REZA ABADI Als REZAakan memberikan upah sebesar Rp. 300.000-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) / butir dan saksi saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI tidak mengambil keuntungan namun uang saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI sebesar Rp. 80.000.000- (delapan puluh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari IBOY harus dikembalikan oleh saksi REZA ABADI Als REZA dan saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN dan saksi REZA ABADI Als REZA telah menyetorkan uang penjualan narkotika pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 9.000.000-(sembilan juta rupiah) kepada saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN namun saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN tidak menyerahkannya kepada saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY, saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 Januari 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto telah disisihkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan dan sisanya 1.015 (seribu lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 334,95 (tiga ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram netto untuk dilakukan pemusnahan, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan dan sisanya 20,78 (dua puluh koma tujuh puluh delapan) gram netto untuk dilakukan pemusnahan yang disita dari terdakwa REZA ABADI Als REZA, AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY, ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan SAHFRIAN NANDA Als NANDA

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 155/NNF/2023, tanggal 19 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti :

A. 32 (tiga puluh dua) butir pil berwarna merah muda dengan berat netto10,56 (sepuluh koma lima enam) gram

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa REZA ABADI Als REZA, AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY, ARDIAN



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SYAHPUTRA Als ARDI dan SAHFRIAN NANDA Als NANDA, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Positif Pentilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair:

Bahwa terdakwa AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY bersama-sama dengan saksi REZA ABADI Als REZA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah kontrakan warna warni dan di halaman sebuah rumah kontrakan warna warni Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah No (tidak ada) Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota MedanYang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gramyaitu jenis pil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa saksi REZA ABADI Als REZA dan terdakwa AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY menyediakan narkotika jenis pil di sebuah rumah kontrakan warna warni di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah No (tidak ada) Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi AHMAD FIRLANA, S.H bersama dengan informan melakukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis pil dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi saksi REZA ABADI Als REZA melalui aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis pil sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan sepakat untuk bertemu di sebuah rumah kontrakan warna warni Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah No (tidak ada) Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, selanjutnya saksi REZA ABADI Als REZA masuk ke dalam kos terdakwa untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi berwarna merah jambu dari kotak sepatu yang sebelumnya saksi REZA ABADI Als REZA simpan di bawah meja kontrakan terdakwa, lalu terdakwa menemui saksi AHMAD FIRLANA,SH dan informan di sebuah rumah kontrakan warna warni Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah No (tidak ada) Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi keluar menemui saksi REZA ABADI Als REZA. Kemudian saksi REZA ABADI Als REZA datang menemui saksi AHMAD FIRLANA,SH dan informan dengan membawa 1 (satu) bungkus pil ekstasi warna merah jambu yang berisi 31 (tiga puluh satu) butir dan pada saat saksi REZA ABADI Als REZA menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi AHMAD FIRLANA,SH dan informan lalu saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H langsung melakukan penangkapan terhadap saksi REZA ABADI Als REZA dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus pil ekstasi warna merah jambu yang berisi 31 (tiga puluh satu) butir lalu saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.Hmelakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti 6 (enam) bungkus narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1061 (seribu enam belas) butir warna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto yang disimpan di dalam kotak sepatu di bawah meja, sehingga barang bukti ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi REZA ABADI Als REZA sebanyak6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik saksi REZA ABADI Als REZA, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik terdakwa , 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok. Selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H menginterogasi terdakwa dan saksi REZA ABADI Als REZA lalu saksi REZA ABADI Als REZA mengakui bahwa narkotika jenis pil tersebut milik saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI yang saksi REZA ABADI Als REZA terima dari saksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI di dekat Jembatan Kanal Jalan STM Ujung Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan dan pada saat penangkapan terhadap saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan Nomor 0831 8161 7564 (WA) Imei : 8610 4305 0171 519, 8610 4305 0171 501,selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H menginterogasisaksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari IBOY (dalam lidik) dan saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN untuk diserahkan kepada saksi REZA ABADI Als REZA. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap saksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN di depan sebuah rumah Jalan Subur 2 Gang Ikhlas Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan dan tidak ditemukan barang bukti,selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA,S.H, saksi BAGUS DWI GANGGA WARDHANA,S.H dan saksi YUDHA NASUTION, S.H,M.H menginterogasisaksi SAHFRIAN NANDA Als RIAN dan saksi SAHFRIAN NANDA Als RIANmengakui bahwa ada menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepadasaksi REZA ABADI Als REZA



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah saksi REZA ABADI Als REZA di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi REZA ABADI Als REZA, saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan saksi SHAFRIAN NANDA Als RIAN berikut barang bukti yang disita berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik saksi REZA ABADI Als REZA, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik terdakwa , 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan Nomor 0831 8161 7564 (WA) Imei : 8610 4305 0171 519, 8610 4305 0171 501, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama terdakwa bersama dengan saksi REZA ABADI Als REZA, saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan saksi SHAFRIAN NANDA Als RIANmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gramtersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 Januari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram nettotelah disisihkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram netto untuk dikirim



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ke Lab For Cabang Medan dan sisanya 1.015 (seribu lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 334,95 (tiga ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram netto untuk dilakukan pemusnahan, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram nettoserbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan dan sisanya 20,78 (dua puluh koma tujuh puluh delapan) gram netto untuk dilakukan pemusnahan yang disita dari terdakwa REZA ABADI Als REZA, AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY, ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan SAHFRIAN NANDA Als NANDA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 155/NNF/2023, tanggal 19 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti :

  A. 32 (tiga puluh dua) butir pil berwarna merah muda dengan berat netto10,56 (sepuluh koma lima enam) gram

  B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa REZA ABADI Als REZA, AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY, ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan SAHFRIAN NANDA Als NANDA, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Positif Pentilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim Penasehat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan Keberatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Yudha Nasution, S.H, M.H., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Karya Gang Wonogiri, Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, Kota Medan dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut adalah berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik Ahmad Dai Roby Sinaga Als Roby, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor 0831 8161 7564 (WA) No. Imei 8610 0171 591, 8610 4305 0171 501 milik Ardian Syahputra Als Ardi, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, yaitu dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa pada awalnya terdapat Informasi dari informan dan juga masyarakat yang tidak mau disebut namanya yang mengetahui pelaku pengedar Narkotika jenis pil ekstasy di Jalan Karya Gang Wonogiri,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Lorong Tengah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di sebuah rumah kontrakan warna warni Reza Abadi Als Reza dan Terdakwa Atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan Penyelidikan dan Ahmad Firlana, SH bersama-sama informan memesan narkotika pil ekstasy kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WA (whatsapp) handphone selanjutnya Ahmad Firlana, SH., bersama–sama informan menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika pil ekstasy 30 (tiga puluh) butir dan menyuruhnya untuk masuk kedalam sebuah rumah yang sengaja kami sediakan untuk melakukan transaksi narkotika pil ekstasy tersebut dan tidak berapa lama kemudian Reza Abadi Als Reza datang menjumpai Ahmad Firlana,SH kerumah tersebut dan menanyakan jadi ngak membeli obat tersebut, dan saksi jawab jadi kemudian pergi lagi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjumpai Ahmad Firlana,SH kerumah tersebut dan pada saat Reza Abadi Als Reza hendak menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Ahmad Firlana,SH, lalu melakukan panggilan singkat / miscal menggunakan hand phone kepada saksi dan tim agar segera merapat dan melakukan penangkapan terhadap Reza Abadi Als Reza dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah menggeledah rumah Reza Abadi Als Reza namun saat itu tidak menemukan narkotika pil ekstasy, selanjutnya melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada disebelah rumah Reza Abadi Als Reza dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika pil ekstasy sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir warna merah jambu yang disimpan di dalam kotak sepatu dibawah meja. Saksi, dan tim menanyai Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika pil ekstasy tersebut adalah milik Ardian Syahputra Als Ardi yang diterima langsung dari Sahfrian Nanda Als Rian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza kami tangkap, lalu Saksi dan Tim menanyai Reza Abadi Als Reza dari siapa memperoleh narkotika pil ekstasy tersebut, dan Reza Abadi Als Reza mengakui dan menjelaskan bahwa narkotika pil ekstasy tersebut milik Ardian Syahputra Als Ardi yang diterimanya dari Sahfrian Nanda Als Rian di bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Sahfrian Nanda Als



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Nanda langsung mengantarkan serta menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Reza Abadi Als Reza di rumahnya yang terletak Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan;

- Bahwa atas keterangan Reza Abadi Als Reza tersebut kami melakukan pencarian pada hari itu juga terhadap Ardian Syahputra Als Ardi dan setelah kami amankan dan kami menanyai Ardian Syahputra Als Ardi mengakui serta menjelaskan bahwa benar ada menyerahkan narkotika pil ekstasy sebanyak 1.000 (seribu) butir lebih kepada abangnya yang bernama Sahfrian Nanda Als Rian yang kemudian Sahfrian Nanda Als Rian menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Terdakwa dan atas keterangan Ardian Syahputra Als Ardi, Saksi-saksi melakukan pencarian terhadap Sahfrian Nanda Als Rian dan setalah kami mengamankan Terdakwa dan menanyai Sahfrian Nanda Als Rian dan benar mengakui serta menjelaskan bahwa ada menyerahkan narkotika pil ekstasy kepada Terdakwa di bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib yang diantar dan menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasy tersebut didapatkan dari Iboy dengan cara membelinya seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Reza Abadi Als Reza berperan sebagai mengambil atau menerima narkotika pil ekstasi, Terdakwa, berperan sebagai menjaga narkotika jenis pil ekstasi tersebut atau mencari pembeli serta menjumpai pembelinya, Ardian Syahputra Als Ardi peran sebagai pemodal, mencari dan menyediakan narkotika pil ekstasi, Sahfrian Nanda Als Rian berperan sebagai mengambil atau menerima narkotika pil ekstasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Bagus Dwi Gangga Wardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Karya Gang Wonogiri, Lorong Tengah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut adalah berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik Ahmad Dai Roby Sinaga Als Roby, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor 0831 8161 7564 (WA) No. Imei 8610 0171 591, 8610 4305 0171 501 milik Ardian Syahputra Als Ardi, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Reza Abadi Als Reza, Saksi Ardian Syahputra Als Ardi Dan Sahfrian Nanda Als Rian adalah berawal dari Informasi dari informan dan juga masyarakat yang tidak mau disebut namanya yang mengetahui pelaku pengedar Narkotika jenis pil ekstasy di Jalan Karya Gang Wonogiri, Lorong Tengah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di sebuah rumah kontrakan warna warni Reza Abadi Als Reza dan Terdakwa Atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan Penyelidikan dan Ahmad Firlana,SH bersama – sama informan memesan narkotika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pil ekstasy kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WA (whatsapp) handphone selanjutnya Ahmad Firlana,SH bersama–sama informan menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika pil ekstasy 30 (tiga puluh) butir dan menyuruhnya untuk masuk kedalam sebuah rumah yang sengaja kami sediakan untuk melakukan transaksi narkotika pil ekstasy tersebut dan tidak berapa lama kemudian Reza Abadi Als Reza datang menjumpai Ahmad Firlana,SH kerumah tersebut dan menanyakan jadi ngak membeli obat tersebut, dan saksi jawab jadi kemudian pergi lagi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjumpai Ahmad Firlana,SH kerumah tersebut dan pada saat Reza Abadi Als Reza hendak menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Ahmad Firlana,SH, lalu melakukan panggilan singkat / miscal menggunakan hand phone kepada saksi dan tim agar segera merapat dan melakukan penangkapan terhadap Reza Abadi Als Reza dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian selanjutnya menggeledah rumah Reza Abadi Als Reza namun saat itu tidak menemukan narkotika pil ekstasy, selanjutnya melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di sebelah rumah Reza Abadi Als Reza dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika pil ekstasy sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir warna merah jambu yang disimpan di dalam kotak sepatu dibawah meja. Saksi, dan tim menanyai Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika pil ekstasy tersebut milik Ardian Syahputra Als Ardi yang diterima langsung dari Sahfrian Nanda Als Rian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza kami tangkap, lalu saksi dan tim menanyai Reza Abadi Als Reza dari siapa memperoleh narkotika pil ekstasy tersebut, dan Reza Abadi Als Reza mengakui dan menjelaskan bahwa narkotika pil ekstasy tersebut milik Ardian Syahputra Als Ardi yang diterimanya dari Sahfrian Nanda Als Rian di bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Sahfrian Nanda Als Nanda langsung mengantarkan serta menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Reza Abadi Als Reza di rumahnya yang terletak Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa atas keterangan Reza Abadi Als Reza tersebut kami melakukan pencarian pada hari itu juga terhadap Ardian Syahputra Als Ardi dan setelah kami amankan dan kami menanyai Ardian Syahputra Als Ardi mengakui serta menjelaskan bahwa benar ada menyerahkan narkotika pil ekstasy sebanyak 1.000 (seribu) butir lebih kepada abangnya yang bernama Sahfrian Nanda Als Rian yang kemudian Sahfrian Nanda Als Rian menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Terdakwa dan atas keterangan Ardian Syahputra Als Ardi kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Sahfrian Nanda Als Rian dan setalah kami mengamankan Terdakwa dan menanyai Sahfrian Nanda Als Rian dan benar mengakui serta menjelaskan bahwa ada menyerahkan narkotika pil ekstasy kepada Terdakwa di bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB yang diantar dan menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis pil ekstasy tersebut didapatkan dari Iboy dengan cara membelinya seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Reza Abadi Als Reza berperan sebagai mengambil atau menerima narkotika pil ekstasi, Terdakwa, berperan sebagai menjaga narkotika jenis pil ekstasi tersebut atau mencari pembeli serta menjumpai pembelinya, Ardian Syahputra Als Ardi peran sebagai pemodal, mencari dan menyediakan narkotika pil ekstasi, Sahfrian Nanda Als Rian berperan sebagai mengambil atau menerima narkotika pil ekstasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Reza Abadi Als Reza, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi menyatakan tidak keberatan untuk memberikan keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian petugas kepolisian menanyai Saksi darimana narkotika pil ekstasy tersebut Saksi peroleh lalu Saksi memberitahukan kepada petugas Polisi bahwa pemilik narkotika pil ekstasy tersebut adalah Saksi Ardian Syahputra yang Saksi terima dari Saksi Sahfrian Nanda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi adalah pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 31 (tiga puluh satu) butir narktika pil ekstasy kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ditangkap, kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan rumah kontrakan kos Terdakwa dan menemukan serta menyita 6 (enam) bungkus narkotika jenis pil ekstasy yang sebelumnya Saksi simpan dan titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuknarkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik Reza Abadi Als Reza, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik Ahmad Dai Roby Sinaga Als Roby;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu yang keseluruhannya seberat 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi pecahan / serbuk narkotika pil ekstasy



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

warna merah jambu seberat 30,78 ( tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto milik teman Saksi yang bernama Ardian Syahputra yang Saksi terima dari teman Saksi yang bernama Sahfrian Nanda, namun pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, narkotika pil ekstasy tersebut ada dalam kepemilikan dan dalam penguasaan Terdakwa dengan Saksi;

- Bahwa awalnya dibulan Oktober 2022, Sahfrian Nanda menjumpai Saksi dan memberitahukan bahwa ada kerjaan untuk menjual narkotika jenis pil ekstasy milik Ardian Syahputra, kemudian pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Sahfrian Nanda mengantarkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Saksi di rumah Saksi yang terletak Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan. Selanjutnya Terdakwa membungkusi narkotika pil ekstasy tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dan kemudian Saksi simpan dirumah Saksi, Kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi memindahkan narkotika jenis pil ekstasy tersebut kerumah yang dikontrak oleh Terdakwa dan menyimpannya didalam kotak sepatu dibawah meja, yang mana saat itu Terdakwa sedang pulang kampung ke Kisaran dan kunci rumahnya tersebut ada pada Saksi;
- Bahwa pil ekstasy tersebut Saksi terima dari Sahfrian Nanda di bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, yang langsung diantarkan oleh Sahfrian Nanda kepada Saksi di rumah Saksi yang terletak Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dilakban kemudian 1 (satu) butir pil ekstasy sebagai sampel atau contoh di masukkan kedalam disebuah plastik bening tembus pandang dan ditempelkan diluar bungkusan pil ekstasy yang dilakban tersebut. Kemudian Saksi membuka bungkusan pil ekstasy tersebut lalu menghitungnya ternyata sebanyak 1247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) butir, lalu Saksi bungkusi lagi kedalam 5 (lima) plastik bening tembus pandang termasuk dengan serbuk dan pecahan pil ekstasy tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul sekira pukul 13.00 Wib Saksi mengambil 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasy tersebut untuk dijual kepada calon pembeli, dan pada saat Saksi dan Terdakwa hendak menjualkannya Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh petugas Polisi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah ekstasi yang ditemukan Penyidik Kepolisian pada saat melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Ardian Syahputra Als Ardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak keberatan untuk memberikan keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) Bungkus narkotika jenis pil ekstasy sebanyak 1247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh), yang kemudian narkotika pil ekstasy tersebut saksi serahkan kepada Sahfrian Nanda Als Rian kemudian Sahfrian Nanda Als Rian menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Reza Abadi Als Reza, dan selanjutnya Reza Abadi Als Reza menjual narkotika jenis pil ekstasy tersebut, dan pada saat Reza Abadi Als Reza dan Terdakwa pada saat hendak menjual dan menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada calon pembeli yang ternyata petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli. Setelah Reza Abadi Als Reza dan Terdakwa ditangkap, kemudian petugas polisi menangkap saksi dan abang saksi Sahfrian Nanda Als Rian ditempat terpisah terkait dengan peredaran narkotika pil ekstasy tersebut, hingga saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 17.30 Wib di Jalan STM Ujung Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan di dekat Jembatan Kanal;
- Bahwa pada bulan Oktober Saksi ada menyerahkan pil ekstasy warna merah jambu sebanyak 1.000 (seribu) butir lebih kepada Reza Abadi Als Reza melalui Sahfrian Nanda Als Rian (abang kandung saksi);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada, namun setelah dikantor Polisi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan teman Reza Abadi Als Reza yang bersama sama melakukan peredaran nakotika jenis pil ekstasy tersebut yang sudah tertangkap sebelum Saksi ditangkap dan pada saat Saksi melihat barang bukti yang disita oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

petugas Polisi saat penangkapan terhadap Reza Abadi Als Reza dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti narkotika jenis Pil Ektasy yang disita adalah barang yang saksi serahkan kepada Reza Abadi Als Reza melalui Sahfrian Nanda Als Rian (abang kandung saksi);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas Kepolisian yang berpakaian baju preman yang mengaku bertugas di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika Saksi berada di Jalan STM Ujung Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor, Kota Medan di dekat Jembatan Kanal pada saat Saksi pulang memancing di sungai/kanal Jalan STM Ujung Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor, Kota Medan. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Saksi yang berada di Jalan Karya Jaya Gang Eka Serumpun Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan tidak menemukan barang bukti nakotika dari rumah saksi dan Petugas polisi menyita 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor 0831 8161 7564 (WA) No. Imei 8610 0171 591, 8610 4305 0171 501 milik saksi. selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Sahfrian Nanda Als Rian (abang kandung saksi) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Subur 2 Gang Ikhlas Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan di depan rumah. Selanjutnya saksi dan Sahfrian Nanda Als Rian dibawa kekantor Ditesnarkoba Polda Sumut untuk dimintai keterangan. Dan setelah dikantor Polisi Ditesnarkoba Polda Sumut, Petugas Polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang yaitu Pil Ektasy berwarna Merah Jambu. Dan barang bukti Pil Ektasy berwarna Merah Jambu tersebutlah yang saksi serahkan kepada Sahfrian Nanda Als Rian dan selanjutnya diserahkan oleh Sahfrian Nanda Als Rian kepada Reza Abadi Als Reza untuk dijual/diedarkan. Selanjutnya dilakukan penghitungan dan penimbangan dan keselurahannya berjumlah : 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu yang keseluruhannya seberat 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi pecahan / serbuk narkotika pil ekstasy warna merah jambu seberat 30,78 ( tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu yang keseluruhannya seberat 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi pecahan / serbuk narkotika pil ekstasy warna merah jambu seberat 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto tersebut milik saksi yang saksi beli secara tunai seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari adalah dari IBOY (tidak tertangkap);
- Bahwa, Saksi membeli dan menerima 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu yang keseluruhannya seberat 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi pecahan / serbuk narkotika pil ekstasy warna merah jambu seberat 30,78 ( tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto dari IBOY pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Sei Mencirim di sebuah gang seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sebelum saksi membeli narkotika pil ekstasy tersebut terlebih dahulu saksi menghubungi IBOY melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan " bang mau nanya ada ngak jual roda (maksudnya narkotika pil ekstasy)…?", dan dijawabnya " berapa banyak", dan saksi bilang "aku ada modal delapan puluh juta berapa bisa kudapat…?", dan dijawab " udah nanti kau kemari aja kalau itu lebih dari seribu butir". Kemudian dua hari berikutnya IBOY menghubungi saksi dan mengatakan "jadi ngak kau beli roda kemarin…?", dan saksi jawab" jadilah bang", dan dia bilang "kesinilah kau biar kuarahkan", hingga pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 13.30 Wib saksi membeli narkotika pil kestasi tersebut kepada IBOY;
- Bahwa setelah saksi membeli dan menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu tersebut dari IBOY, lalu saksi simpan di rumah saksi di Jalan Karya Jaya Gang Eka Serumpun Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di dalam kamar lantai 2 di dalam laci Lemari;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis pil Ekstasy warna merah jambu sebanyak/sekira 1000 (seribu) butir lebih kepada Sahfrian Nanda Als Rian yang saksi beli dari IBOY yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib saksi menyerahkan di dirumah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

saksi tepatnya didalam kamar lantai 2 di Jalan Karya Jaya Gang Eka Serumpun Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi ada menemui Sahfrian Nanda Als Rian di rumahnya yang terletak di Jalan Subur II, Gang Iklas, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia Kota Medan. Saat itu Sahfrian Nanda Als Rian mengatakan “ngak ada di kucarikan barangnya”, dan saksi bertanya kepada Sahfrian Nanda Als Rian “barang apa rupanya yang kau cari …?”, dan dijawabnya “aku nyari obat”, dan Sahfrian Nanda Als Rian mengatakan “ada ngak kenalanmu yang jual obat (pil ekstasy) soalnya aku ngak ada kenalan yang mau jual jual obat yang banyak”, lalu saksi bilang “coba saksi tanya dulu kawanku, kalau ada nanti kukabari lagi”. Setelah saksi pulang saksi menghubungi IBOY dan menanyakan pil ekstasy tersebut, setelah IBOY mengatakan bahwa pil ekstasynya ada, lalu saksi menghubungi Sahfrian Nanda Als Rian melalui aplikasi whatsaap dan mengatakan "ngambarannya obatnya ada”, lalu dijawab Sahfrian Nanda Als Rian “ya udah, kalau obatnya sudah ada kabari lagi rencananya obatnya akan kukasi sama si REZA karena dia yang tau penjualan obatnya itu”;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.** Sahfrian Nanda Als Rian, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak keberatan untuk memberikan keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Subur 2 Gang Ikhlas Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan di depan rumah;
- Bahwa pada bulan Oktober saksi ada menerima 1 (satu) bungkus berisi sekira narkotika jenis pil Ekstasy warna merah jambu sebanyak 1000 (seribu) butir lebih dari Ardian Syahputra Als Ardi. Kemudian 1 (satu) bungkus berisi sekira narkotika jenis pil Ekstasy warna merah jambu sebanyak 1000 (seribu) butir lebih saksi serahkan kepada Reza Abadi Als Reza. dan saksi jelaskan bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada, namun setelah dikantor



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

polisi saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan teman Reza Abadi Als Reza yang bersama sama melakukan peredaran nakotika jenis Pil Ekstasy tersebut yang sudah tertangkap sebelumnya. Dan pada saat saksi melihat barang bukti yang disita oleh petugas Polisi saat penangkapan terhadap Reza Abadi Als Reza dan Terdakwa, bahwa barang bukti narkotika jenis Pil Ektasy yang disita tersebutlah yang saksi terima dari Ardian Syahputra Als Ardi kemudian saksi serahkan kepada Reza Abadi Als Reza yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas polisi yang berpakaian baju preman yang mengaku bertugas di Direktorat narkoba Polda Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi adalah ketika saksi berada di Jalan Subur 2 Gang Ikhlas Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan di depan rumah. kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan rumah saksi yang berada di Jalan Subur 2 Gang Ikhlas Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan dan tidak menemukan barang bukti nakotika dari rumah saksi. Selanjutnya saksi dibawa kekantor Ditesnarkoba Polda Sumut untuk dimintai keterangan dan saat itu saat itu saksi mengetahui dan melihat bahwa Ardian Syahputra Als Ardi Dan Reza Abadi Als Reza serta Terdakwa sudah tertangkap. Dan setelah dikantor Polisi Ditesnarkoba Polda Sumut, Petugas Polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang yaitu Pil Ektasy berwarna Merah Jambu. Dan barang bukti Pil Ektasy berwarna Merah Jambu tersebutlah yang Saksi terima dari Ardian Syahputra Als Ardi dan yang saksi serahkan kepada Reza Abadi Als Reza untuk dijual/diedarkan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan dan penimbangan dan keselurahannya berjumlah : 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu yang keseluruhannya seberat 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi pecahan / serbuk narkotika pil ekstasy warna merah jambu seberat 30,78 ( tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, dan narkotika pil ekstasy tersebut disita oleh petugas polisi dari saksi ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan REZA ABADI Als REZA serta Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

merah jambu yang keseluruhannya seberat 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi pecahan / serbuk narkotika pil ekstasy warna merah jambu seberat 30,78 ( tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto tersebut terima dari Ardian Syahputra Als Ardi dan kemudian saksi serahkan kepada Reza Abadi Als Reza untuk dijual/diedarkan, apabila narkotika pil ekstasy tersebut laku terjual maka saksi akan memperoleh keuntungan berupa uang;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza ditangkap oleh Petugas Polisi ketika Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza hendak menyerahkan 31 (tiga puluh satu) butir narkotika pil ekstasy kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa, Reza Abadi Als Reza, Ardian Syahputra dan Sahfrian Nanda adalah berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuknarkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik Reza Abadi Als Reza;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkotika jenis pil ekstasy tersebut ada pada Saksi Reza Abadi Als Reza adalah pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa menemui Saksi Reza Abadi Als Reza ke rumahnya yang terletak disebelah rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah Kontrakan Warna Warni, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, dimana saat itu Reza Abadi Als Reza berkata kepada terdakwa *"ada sekarang obat pil ekstasy samaku, kalau ada yang mau beli kawan kawanmu, bilang sama abang harganya perbutir seratus tiga puluh ribu rupiah".* Selanjutnya Terdakwa jawab *"ia bang",* kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Reza Abadi Als Reza menjumpai Terdakwa ke dalam kos Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"titip ya dek pil ekstasy di dalam kotak sepatu bawah meja itu, kau jaga ya dek jangan tau orang"* dan dijawabnya *"ia bang";*
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Reza Abadi Als Reza berkata kepada Terdakwa *"ada sekarang obat pil ekstasy samaku, kalau ada yang mau beli kawan kawanmu, bilang sama abang harganya perbutir seratus tiga puluh ribu rupiah".* dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 07.22 Wib, seorang perempuan yang bernama pipit mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan narkotika pil ekstasy kepada terdakwa dengan mengatakan *"beli ini 30 bijik"* sembari mengirimkan gambar pil ekstasy , lalu terdakwa balas *"banyak, kali berapa kak…?"* dan dibalasnya *"ia tu kawan nanti malam joget, 13 dikampung kubur 150 org itu ambil, yodah kk samain ajalah segitu (maksudnya dibeli seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian akan dijual lagi seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikampung kubur medan"* dan Terdakwa balas lagi *"iyalah lumayan jugak";*
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Reza Abadi Als Reza datang menjumpai Terdakwa ke rumah Terdakwa dan berkata *"titip ya dek"* dan Terdakwa jawab *"apa isinya bang…?",* dan dijawab Reza Abadi Als Reza *"obat dek"* maksudnya pil ekstasy sembari memperlihatkan sebuah kota sepatu dibawah meja dibawah tangga dan berkata *"ini dek barangnya"* dan Terdakwa jawab *"ia bang",* kemudian Reza Abadi Als Reza pergi. Lalu sekitar pukul 11.39 WIB Terdakwa mengirimi pesan whatsapp kepada Reza Abadi Als Reza dengan mengatakan "pipit belanja ya bang" lalu menscrenshot pesan whatsapp dari pipit dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa kirimkan ke wahtsaap Reza Abadi Als Reza, lalu Terdakwa bertanya kepada Reza Abadi Als Reza melalui pesan whatsapp *"kok tau pipit bang …?,* dan dibalas Reza Abadi Als Reza *"tadi pagi yu ama naya, gak jadi kan, dek jangan sampai tau pipit kalau ada bahan kita itu",* dan terdakwa balas *"okeyy abangku".;*

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Reza Abadi Als Reza datang lagi menjumpai Terdakwa kerumah dan berkata "dek itu cowoknya kak pipit mau beli tiga puluh butir coba kau tanyakan jadi ngak dibeliknya", lalu Terdakwa jawab "iya bang", lalu terdakwa pergi menjumpai calon pembeli kesebelah rumah dan bertemu dengan laki-laki / calon pembeli, dan Terdakwa bertanya kepada calon pembeli tersebut "jadi bang..?" (maksudnya membeli narkotika jenis pil ekstasy), dan dijawab calon pembeli "jadi dek tiga puluh butir" dan terdakwa bilang "oke bang". Lalu Terdakwa balik menjumpai Reza Abadi Als Reza yang saat itu masih menunggui Terdakwa di rumah kos Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Reza Abadi Als Reza "jadi bang", dan Reza Abadi Als Reza mengatakan "ini dek obatnya yang mau dijual (sambil menunjukkan satu bungkus pil ekstasy warna merah jambu), kau pigi aja dek keluar pura-pura mengambil barang dari luar" (maksudnya untuk mengelabui pembeli bahwa narkotika pil ekstasy tersebut tidak disimpan dirumah Terdakwa melainkan diambil dari luar. Kemudian Terdakwa keluar dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa balik lagi dan tepat didepan rumah kontrakan warna warni Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi sedangkan Reza Abadi Als Reza ternyata sudah duluan ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza ditangkap, baru Terdakwa ketahui atas pengakuan Reza Abadi Als Reza bahwa 31 (tiga puluh satu) butir narkotika pil ekstasy yang hendak dijual kepada calon pembeli yang ternyata petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli, diambil oleh Reza Abadi Als Reza dari bagian pil ekstasy yang sebelumnya disimpan didalam kotak sepatu dibawah meja di dalam kontrakan / kos Terdakwa, yang diambil atau disishkan oleh Reza Abadi Als Reza pada saat Terdakwa menemui calon pembeli;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 07.22 WIB, seorang perempuan yang bernama pipit mengirimi pesan whatsapp kepada terdakwa dan memesan narkotika pil ekstasy sebanyak 30 (tiga puluh) butir. Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Reza Abadi Als Reza datang menjumpai Terdakwa kerumah Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan berkata “titip ya dek obatnya di dalam kotak sepatu bawah meja itu, kau jaga ya dek jangan tau orang “ dan Terdakwa bertanya “ apa isinya bang…?”, dan dijawab Reza Abadi Als Reza “obat dek“ maksudnya pil ekstasy sembari memperlihatkan sebuah kotak sepatu dibawah meja dan berkata “ini dek barangnya” dan terdakwa jawab “ia bang”, kemudian Reza Abadi Als Reza pergi;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 Wib Reza Abadi Als Reza datang lagi menjumpai terdakwa kerumah dan berkata “dek itu cowoknya kak pipit mau beli tiga puluh butir coba kau tanyakan jadi ngak dibeliknya “, lalu Terdakwa jawab “iya bang”, lalu Terdakwa pergi menjumpai calon pembeli kesebelah rumah dan bertemu dengan laki-laki / calon pembeli, dan Terdakwa bertanya kepada calon pembeli tersebut “jadi bang..?” (maksudnya membeli narkotika jenis pil ekstasy), dan dijawab calon pembeli “ jadi dek tiga puluh butir” dan Terdakwa bilang “oke bang”. Lalu Terdakwa balik menjumpai Reza Abadi Als Reza yang saat itu masih menunggui Terdakwa di rumah kos Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Reza Abadi Als Reza “jadi bang”, dan Reza Abadi Als Reza mengatakan “ini dek obatnya yang mau dijual (sambil menunjukkan satu bungkus pil ekstasy warna merah jambu), kau pigi aja dek keluar pura –pura mengambil barang dari luar” (maksudnya untuk mengelabui pembeli bahwa narkotika pil ekstasy tersebut tidak disimpan dirumah Terdakwa melainkan diambil dari luar. Kemudian terdakwa keluar dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa balik lagi dan tepat didepan rumah kontrakan warna warni Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi sedangkan Reza Abadi Als Reza ternyata sudah duluan ditangkap oleh petugas polisi;.
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut membawa terdakwa kerumah / kontrakan / kos Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut dan benar petugas polisi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu yang keseluruhannya seberat 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi pecahan / serbuk narkotika pil ekstasy warna merah jambu seberat 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik REZA ABADI Als REZA.
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY .
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor 0831 8161 7564 (WA) No. Imei 8610 0171 591, 8610 4305 0171 501 milik ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang.
- 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 155/NNF/2023, tanggal 19 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti :
   A. 32 (tiga puluh dua) butir pil berwarna merah muda dengan berat netto10,56 (sepuluh koma lima enam) gram.
   B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa REZA ABADI Als REZA, AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY, ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI dan SAHFRIAN NANDA Als NANDA, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Positif Pentilon dan terdaftar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 22.40 WIB berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Reza Abadi Als Reza ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika Terdakwa dan Reza Abadi Als hendak menyerahkan 31 (tiga puluh satu) butir narkotika pil ekstasy kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polisi dari Terdakwa adalah berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuknarkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik Reza Abadi Als Reza;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pil ekstasy tersebut ada pada Saksi Reza Abadi Als Reza adalah pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, dimana saat itu terdakwa menemui saksi Reza Abadi Als Reza kerumahnya yang terletak disebelah rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah Kontrakan Warna



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Warni, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, dimana saat itu Reza Abadi Als Reza berkata kepada Terdakwa “ada sekarang obat pil ekstasy samaku, kalau ada yang mau beli kawan kawanmu, bilang sama abang harganya perbutir seratus tiga puluh ribu rupiah”. Dan terdakwa jawab “ia bang”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Reza Abadi Als Reza menjumpai Terdakwa kedalam kos Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “titip ya dek pil ekstasy di dalam kotak sepatu bawah meja itu, kau jaga ya dek jangan tau orang” dan dijawabnya “ia bang”;

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Reza Abadi Als Reza berkata kepada Terdakwa “ada sekarang obat pil ekstasy samaku, kalau ada yang mau beli kawan kawanmu, bilang sama abang harganya perbutir seratus tiga puluh ribu rupiah”. dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 07.22 Wib, seorang perempuan yang bernama pipit mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan narkotika pil ekstasy kepada terdakwa dengan mengatakan “ beli ini 30 bijik” sembari mengirimkan gambar pil ekstasy , lalu terdakwa balas “ banyak, kali berapa kak…?” dan dibalasnya “ ia tu kawan nanti malam joget, 13 dikampung kubur 150 org itu ambil, yodah kk samain ajalah segitu (maksudnya dibeli seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian akan dijual lagi seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikampung kubur medan” dan Terdakwa balas lagi “iyalah lumayan jugak”;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Reza Abadi Als Reza datang menjumpai Terdakwa ke rumah Terdakwa dan berkata “titip ya dek “ dan Terdakwa jawab “ apa isinya bang…?”, dan dijawab Reza Abadi Als Reza “ obat dek“ maksudnya pil ekstasy sembari memperlihatkan sebuah kota sepatu dibawah meja dibawah tangga dan berkata “ini dek barangnya” dan Terdakwa jawab “ia bang”, kemudian Reza Abadi Als Reza pergi. Lalu sekitar pukul 11.39 Wib Terdakwa mengirimi pesan whatsapp kepada Reza Abadi Als Reza dengan mengatakan “pipit belanja ya bang” lalu menscrenshot pesan whatsapp dari pipit dan Terdakwa kirimkan ke wahtsaap Reza Abadi Als Reza, lalu Terdakwa bertanya kepada Reza Abadi Als Reza melalui pesan whatsapp “kok tau pipit bang …?, dan dibalas Reza Abadi Als Reza “ tadi pagi yu ama naya, gak jadi kan, dek jangan sampai tau pipit kalau ada bahan kita itu”, dan terdakwa balas “okeyy abangku”.;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 Wib Reza Abadi Als Reza datang lagi menjumpai Terdakwa kerumah dan berkata " dek itu cowoknya kak pipit mau beli tiga puluh butir coba kau tanyakan jadi ngak dibeliknya ", lalu Terdakwa jawab "iya bang", lalu terdakwa pergi menjumpai calon pembeli kesebelah rumah dan bertemu dengan laki-laki / calon pembeli, dan Terdakwa bertanya kepada calon pembeli tersebut "jadi bang..?" (maksudnya membeli narkotika jenis pil ekstasy), dan dijawab calon pembeli " jadi dek tiga puluh butir" dan terdakwa bilang "oke bang". Lalu Terdakwa balik menjumpai Reza Abadi Als Reza yang saat itu masih menunggui Terdakwa di rumah kos Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Reza Abadi Als Reza "jadi bang", dan Reza Abadi Als Reza mengatakan "ini dek obatnya yang mau dijual (sambil menunjukkan satu bungkus pil ekstasy warna merah jambu), kau pigi aja dek keluar pura –pura mengambil barang dari luar" (maksudnya untuk mengelabui pembeli bahwa narkotika pil ekstasy tersebut tidak disimpan dirumah Terdakwa melainkan diambil dari luar. Kemudian Terdakwa keluar dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa balik lagi dan tepat didepan rumah kontrakan warna warni Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi sedangkan Reza Abadi Als Reza ternyata sudah duluan ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza ditangkap, baru Terdakwa ketahui atas pengakuan Reza Abadi Als Reza bahwa 31 (tiga puluh satu) butir narkotika pil ekstasy yang hendak dijual kepada calon pembeli yang ternyata petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli, diambil oleh Reza Abadi Als Reza dari bagian pil ekstasy yang sebelumnya disimpan didalam kotak sepatu dibawah meja di dalam kontrakan / kos Terdakwa, yang diambil atau disishkan oleh Reza Abadi Als Reza pada saat Terdakwa menemui calon pembeli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 07.22 Wib, seorang perempuan yang bernama pipit mengirimi pesan whatsapp kepada terdakwa dan memesan narkotika pil ekstasy sebanyak 30 (tiga puluh) butir. Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Reza Abadi Als Reza datang menjumpai Terdakwa kerumah Terdakwa dan berkata "titip ya dek obatnya di dalam kotak sepatu bawah meja itu, kau jaga ya dek jangan tau orang " dan Terdakwa bertanya " apa isinya bang…?", dan dijawab Reza Abadi Als Reza "obat dek" maksudnya pil ekstasy sembari memperlihatkan sebuah kotak sepatu dibawah meja dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berkata “ini dek barangnya” dan terdakwa jawab “ia bang”, kemudian Reza Abadi Als Reza pergi;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 Wib Reza Abadi Als Reza datang lagi menjumpai terdakwa kerumah dan berkata “dek itu cowoknya kak pipit mau beli tiga puluh butir coba kau tanyakan jadi ngak dibeliknya “, lalu Terdakwa jawab “iya bang”, lalu Terdakwa pergi menjumpai calon pembeli kesebelah rumah dan bertemu dengan laki-laki / calon pembeli, dan Terdakwa bertanya kepada calon pembeli tersebut “jadi bang..?” (maksudnya membeli narkotika jenis pil ekstasy), dan dijawab calon pembeli “ jadi dek tiga puluh butir” dan Terdakwa bilang “oke bang”. Lalu Terdakwa balik menjumpai Reza Abadi Als Reza yang saat itu masih menunggui Terdakwa di rumah kos Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Reza Abadi Als Reza “jadi bang”, dan Reza Abadi Als Reza mengatakan “ini dek obatnya yang mau dijual (sambil menunjukkan satu bungkus pil ekstasy warna merah jambu), kau pigi aja dek keluar pura –pura mengambil barang dari luar” (maksudnya untuk mengelabui pembeli bahwa narkotika pil ekstasy tersebut tidak disimpan dirumah Terdakwa melainkan diambil dari luar. Kemudian terdakwa keluar dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa balik lagi dan tepat didepan rumah kontrakan warna warni Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi sedangkan Reza Abadi Als Reza ternyata sudah duluan ditangkap oleh petugas polisi;.
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut membawa Terdakwa kerumah / kontrakan / kos Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut dan benar petugas polisi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu yang keseluruhannya seberat 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi pecahan / serbuk narkotika pil ekstasy warna merah jambu seberat 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 155/NNF/2023, tanggal 19 Januari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil berwarna merah muda dengan berat netto10,56 (sepuluh koma lima enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah positip mengandung Pentilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudha Nasution SH.,MH dan Saksi Bagus Dwi Gangga Wardhana., SH Ahmad Firlana, SH bersama-sama informan memesan narkotika pil ekstasy kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WA (whatsapp) handphone, kemudian Ahmad Firlana, SH bersama–sama informan menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika pil ekstasy 30 (tiga puluh) butir dan menyuruhnya untuk masuk kedalam sebuah rumah yang sengaja disediakan untuk melakukan transaksi narkotika pil ekstasy tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menjumpai Ahmad Firlana, SH ke rumah tersebut dan menanyakan jadi ngak membeli obat tersebut, dan saksi jawab jadi kemudian pergi lagi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjumpai Ahmad Firlana, SH ke rumah tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Ahmad Firlana, SH, lalu melakukan panggilan singkat menggunakan hand phone kepada Saksi dan Tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar segera merapat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza kemudian selanjutnya menggeledah rumah Reza Abadi Als Reza namun saat itu tidak menemukan narkotika pil ekstasy, selanjutnya melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto kemudian Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudha Nasution SH., MH dan Bagus Dwi Gangga Wardhana, SH., bahwa Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan atau menjual 31 (tiga puluh satu) butir narkotika pil ekstasy



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan setelah Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza ditangkap kemudian petugas Kepolisian menanyai Reza Abadi Als Reza darimana narkotika pil ekstasy tersebut Reza Abadi Als Reza peroleh lalu Reza Abadi Als Reza memberitahukan kepada petugas polisi bahwa pemilik narkotika pil ekstasy tersebut adalah Ardian Syahputra yang Reza Abadi Als Reza terima dari Sahfrian Nanda dan narkotika pil ekstasy tersebut milik Ardian Syahputra Als Ardi yang diterima langsung dari Sahfrian Nanda Als Rian Ahmad Firlana,SH bersama – sama informan memesan narkotika pil ekstasy kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WA (whatsapp) handphone selanjutnya Ahmad Firlana,SH bersama–sama informan menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika pil ekstasy 30 (tiga puluh) butir dan menyuruhnya untuk masuk kedalam sebuah rumah yang sengaja disediakan untuk melakukan transaksi narkotika pil ekstasy tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menjumpai Ahmad Firlana,SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara *feitelijke* menunjukkan adalah bentuk kesepakatan antara Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reza Abadi Als Reza dengan Ahmad Firlana, SH;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Turut Serta Secara Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa masing-masing dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu yang untuk selanjutnya dapat disimpukan terkait fakta bahwa telah terdapat suatu bentuk pemufakatan antara Terdakwa dan teman Terdakwa Reza Abadi Als Reza dengan Ahmad Firlana, SH (polisi yang menyamar) untuk menjual 31 (tiga puluh satu) butir narktika pil ekstasy kepada petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan pada saat Terdakwa dan atau pada saat Terdakwa hendak menyerahkan / menjual 31 (tiga puluh satu) butir narktika pil ekstasy kepada petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian petugas polisi menanyai Reza Abadi Als Reza darimana narkotika pil ekstasy tersebut Reza Abadi Als Reza peroleh lalu Reza Abadi Als Reza memberitahukan kepada petugas polisi bahwa pemilik narkotika pil ekstasy tersebut adalah Ardian Syahputra yang Reza Abadi Als Reza terima dari Sahfrian Nanda Terdakwa ditangkap, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan rumah kontrakan kos Terdakwa dan benar petugas polisi menemukan dan menyita 6 (enam) bungkus narkotika jenis pil ekstasy yang sebelumnya terdakwa simpan dan terdakwa titipkan kepada Ahmad Dai Robi Sinaga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuknarkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto milik teman Reza Abadi Als Reza yang bernama Ardian Syahputra yang Reza Abadi Als Reza terima dari teman Reza Abadi Als Reza yang bernama Sahfrian Nanda, namun pada saat Terdakwa dan Reza Abadi Als Reza ditangkap oleh petugas polisi, narkotika pil ekstasy tersebut ada dalam kepemilikan dan dalam penguasaan Terdakwa dengan Reza Abadi Als Reza yang awalnya dibulan Oktober 2022, Sahfrian Nanda menjumpai Reza Abadi Als Reza dan memberitahukan bahwa ada kerjaan untuk menjual narkotika jenis pil ekstasy milik Ardian Syahputra, kemudian pada tanggal tidak ingat / lupa di bulan Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Sahfrian Nanda mengantarkan narkotika pil ekstasy tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur menjual dalam casus in casu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi perbuatan Terdakwa dan Saksi Reza Abadi Als Reza pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Karya Gang Wonogiri Lorong Tengah, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan pada saat Reza Abadi Als Reza dan atau pada saat Terdakwa hendak menyerahkan / menjual 31 (tiga puluh satu) butir narktika pil ekstasy kepada petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli terhadap Saksi-saksi dari pihak Kepolisian sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, maka dalam menilai materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi unsur turut serta menjadi perantara dalam jual beli dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur turut serta secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dalam casus in casu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terdapat bentuk jual beli antara Terdakwa dan Saksi Reza Abadi Als Reza dengan seorang yang bernama Ahmad Firlana, SH (polisi yang menyamar) untuk menjual 31 (tiga puluh satu) butir narktika pil ekstasy kepada petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti aquo telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 155/NNF/2023, tanggal 19 Januari 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 32 (tiga puluh dua) butir pil berwarna merah muda dengan berat netto10,56 (sepuluh koma lima enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram Positif mengandung Pentilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terhadap unsur tindak pidana terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti menurut hukum turut serta menjual 31 (tiga puluh satu) butir narktika pil ekstasy kepada petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap Pil Ekstasi tersebut selanjutnya telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 22.40 WIB yang ditanda tangani oleh Pantri Silitonga SE barang bukti berupa berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik REZA ABADI Als REZA, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor 0831 8161 7564 (WA) No. Imei 8610 0171 591, 8610 4305 0171 501 milik ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok;

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* terhadap barang bukti tersebut di atas selanjutnya telah diajukan pula dalam berkas perkara pidana di bawah register Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN.Mdn atas nama Terdakwa Sahfrian Nanda Als Rian, sehingga menurut hemat Majelis terhadap barang bukti a quo dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara pidana a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Narkotika terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tergolong dalam jumlah yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Dai Roby Sinaga Als Roby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 345,51 (tiga ratus empat puluh lima koma lima satu) gram netto.
   - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi serbuk narkotika jenis Pil Ekstasy warna merah jambu dengan berat keseluruhannya 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) gram netto.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Hijau dengan Nomor 0896 9200 4700 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 3573 4484 7927 945, 7573 4484 7927 952 milik REZA ABADI Als REZA.
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna Gold dengan Nomor 0823 6593 0055 (WA) dan 0813 7856 7956, Imei: 356570087562874 milik AHMAD DAI ROBY SINAGA Als ROBY .
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor 0831 8161 7564 (WA) No. Imei 8610 0171 591, 8610 4305 0171 501 milik ARDIAN SYAHPUTRA Als ARDI.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang.
- 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Reebok

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara pidana Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN.Mdn atas Nama Terdakwa Sahfrian Nanda Als Rian.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa serta secara teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H. Dr. Dahlan, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Fadli Asrar, SH,MH,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*